

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO



COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

COPIA DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA MANUTENTIVA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 326/ Reg. Generale del 18/05/2026

N. 127/ Reg. Servizio

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.), Missione 4 - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – M4-C1-1.1: Piano Asili 2025 – ulteriore istanza di fabbisogno (art. 2, comma 6) - “LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA FONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA – CUP: G13C25000120006 – CIG: B7E286A9B5

L'anno duemilaventisei il giorno diciotto del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot n. 10627 in data 18/09/2024, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 110 C. 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state attribuite alla scrivente Ing. Emilia Serino, le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva Servizi Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:

- IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, ha pubblicato AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- In attuazione del suddetto decreto, è stato pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, rivolto a Comuni e Unioni di Comuni per la presentazione di proposte;
- Successivamente, per l'approvazione delle graduatorie degli interventi ammessi a finanziamento, sono stati emessi diversi Decreti Direttoriali, tra cui il n. 57 dell'8 settembre 2022, il n. 74 del 26 ottobre 2022 e il n. 110 del 29 dicembre 2022;
- è stato autorizzato un "Nuovo Piano per asili nido" nell'ambito dello stesso Investimento M4C1-I1.1, con il Decreto Direttoriale del 30 aprile 2024, n. 79, utilizzando le economie e le non assegnazioni dei precedenti avvisi;
- il Decreto MIM n. 51 del 17 marzo 2025 ha lanciato un nuovo avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse;
- in data 02.04.2025 attraverso il portale dedicato FUTURA – LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI- il

Comune di Puglianello presenta domanda di finanziamento P.N.R.R. M4C1-1.1, per i **“LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA FONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO – CUP: G13C25000120006;**

- con D.G.C. n. 76 del 16/07/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo ai **“LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA FONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO – CUP: G13C25000120006,** per l'importo complessivo pari ad € 720.000,00 di cui € 573.000,00 per lavori ed € 147.084,66 per somma a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determina Reg. Sett. Tecn. n. 170 del 01/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai **“LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA FONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO – CUP: G13C25000120006,** per l'importo complessivo pari ad € 720.000,00 di cui € 573.000,00 per lavori ed € 147.084,66 per somma a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO ATTO CHE:

- con Determinazione a contrattare n. 474 Reg. Gen. del 04/08/2025 (n. 172/Reg. Sett.) è stata indetta una procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei **“LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA FONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO”**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati dal RUP tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, da svolgersi sulla piattaforma telematica MEPA,
- con Lettera di Invito prot. n. 9183 del 04/08/2025, inoltrata a mezzo piattaforma telematica Mepa di AcquistinRete, è stato richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti nonché di trasmettere l'offerta economica a n. 5 operatori economici;
- Con verbale n. 2 del 27/08/2025, il R.U.P., in seduta pubblica, ha proposto di aggiudicare i **“LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA FONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO**, all'impresa RM COSTRUZIONI SRL con sede in Castelvenere (BN) alla via Caselle snc, P.IVA 01164550624, che ha offerto un ribasso del 2,12% sull'importo a base d'asta di € 441.346,84 e pertanto € 431.990,28 oltre di oneri della sicurezza pari ad € 10.000,00, oltre costi della manodopera pari ad € 121.653,16, determinando un importo contrattuale di € 563.643,44 (oltre IVA così come per legge);
- con Determinazione n. 517/Reg. Generale del 01/09/2025 (n. 186/Reg settore) i **“LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA FONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO”**, sono stati aggiudicati in via definitiva in favore dell'impresa in favore dell'impresa RM COSTRUZIONI SRL con sede in Castelvenere (BN) alla via Caselle snc, P.IVA 01164550624, che ha offerto un ribasso del 2,12% sull'importo a base d'asta di € 441.346,84 e pertanto € 431.990,28 oltre di oneri della sicurezza pari ad € 10.000,00, oltre costi della manodopera pari ad € 121.653,16, determinando un importo contrattuale di € 563.643,44 (oltre IVA così come per legge);
- in data 26/09/2025 è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep n.156/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento al numero 8333 Serie 1T;
- in data 16/10/2025 i lavori sono stati consegnati in via parziale;

DATO ATTO CHE:

- a seguito dell'intervenuta aggiudicazione dei lavori si rende necessario rimodulare il quadro economico in base alle risultanze della gara esposita;
- il quadro economico post gara presenta le seguenti risultanze:

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PARIBELLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO.				
QUADRO ECONOMICO POST-GARA				
Voce	Descrizione			Importo
A	Lavori al netto del ribasso			€ 431.990,28

B + C + D + E Somme a disposizione	A.1	Oneri manodopera:	€ 121.653,16
	A.2	Oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00
		TOTALE A: LAVORI E ONERI SICUREZZA	€ 563.643,44
	B	Spese tecniche per incarichi esterni	
	B.1	Spese per rilievi, accertamenti e indagini e altre spese tecniche	€ 401,14
	B.2	Spese tecniche relative , direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, misure e contabilità - supporto al rup	€ 43.887,90
		TOTALE B:	€ 44.289,04
	C	Incentivi funzioni tecniche 1,6% (Art. 45 D.Lgs. 36/2023 e ssmmii, incluso oneri di assicurazione obbligatoria del personale ai sensi del c. 7.3.c dell'art. 45 del 36/2023)	€ 9.168,00
		TOTALE C	€ 9.168,00
	D	Altri costi	
	D.1	Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche (su B.2 B.3 B.4)	€ 1.771,56
	D.2	I.V.A. al 22% sulle competenze tecniche e sulla CASSA	€ 10.133,33
	D.3	IVA sui lavori al 10%	€ 56.364,34
	D.4	Imprevisti sui lavori	€ 9.852,79
		IVA Su imprevisti	€ 985,28
	D.5	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata (iva inclusa)	€ 11.000,00
	D.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP, Pareri, autorizzazioni, allacci	€ 2.500,00
	D.8	Accantonamenti	€ -
		TOTALE D:	€ 92.607,30
	E	Pubblicità	
	E.1	Pubblicità	
		TOTALE E:	
IMPORTO TOTALE INTERVENTO POST GARA: (A+B+C+D+E)			€ 709.707,78
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (iniziale): (A+B+C+D+E)			€ 720.000,00
ECONOMIE art. 8 comma 3 della Convenzione – Nota circolare Ministero dell'istruzione de del Merito del 29 dicembre 2023			€ 10.292,22

DATO ATTO, altresì:

- che per i lavori de quo, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato generato il C.I.G.: **B7E286A9B5**;
- che il citato Codice Identificativo di Gara è collegato al seguente C.U.P.: **G13C25000120006**;
- che il progetto è finanziato con i fondi di cui al DM 23 maggio 2025, n.101 avente ad oggetto la graduatoria degli Enti e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- che il progetto è riportato al capitolo n 2592.4 del Bilancio Comunale;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO IL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ;

VISTO IL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

RILEVATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07-08-1990, n. 241 e ss. mm.ii;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000 e riportati in calce alla presente;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il quadro economico post gara dei "LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA FONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO", che presenta le seguenti risultanze:

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PARIBELLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO.			
QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
Voce	Descrizione		Importo
A	Lavori al netto del ribasso		€ 431.990,28
A.1	Oneri manodopera:		€ 121.653,16
A.2	Oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 10.000,00
	TOTALE A: LAVORI E ONERI SICUREZZA		€ 563.643,44
B	Spese tecniche per incarichi esterni		
B.1	Spese per rilievi, accertamenti e indagini e altre spese tecniche		€ 401,14
B.2	Spese tecniche relative , direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, misure e contabilità - supporto al rup		€ 43.887,90
	TOTALE B:		€ 44.289,04
C	Incentivi funzioni tecniche 1,6% (Art. 45 D.Lgs. 36/2023 e ssmmii, incluso oneri di assicurazione obbligatoria del personale ai sensi del c. 7.3.c dell'art. 45 del 36/2023)		€ 9.168,00
	TOTALE C		€ 9.168,00
D	Altri costi		
D.1	Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche (su B.2 B.3 B.4)		€ 1.771,56
D.2	I.V.A. al 22% sulle competenze tecniche e sulla CASSA		€ 10.133,33
D.3	I.V.A. sui lavori al 10%		€ 56.364,34
D.4	Imprevisti sui lavori		€ 9.852,79
	I.V.A. Su imprevisti		€ 985,28
D.5	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata (iva inclusa)		€ 11.000,00
D.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP, Pareri, autorizzazioni, allacci		€ 2.500,00
D.8	Accantonamenti		€ -
	TOTALE D:		€ 92.607,30
E	Pubblicità		
E.1	Pubblicità		
	TOTALE E:		
IMPORTO TOTALE INTERVENTO POST GARA: (A+B+C+D+E)			€ 709.707,78
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (iniziale): (A+B+C+D+E)			€ 720.000,00
ECONOMIE art. 8 comma 3 della Convenzione – Nota circolare Ministero dell'istruzione de del Merito del 29 dicembre 2023			€ 10.292,22

3. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Luigi Russo;
4. **DI DARE ATTO** che il progetto è finanziato con fondi P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e riportato al cap. 2592.4 del bilancio comunale;
5. **DI DARE ATTO** che il progetto è stato redatto nel rispetto del principio del Do No Significant Harm (DNSH) e di tutti quelli derivanti dalla lista di esclusione di cui alle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30;
6. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Emilia SERINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Emilia SERINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Esprime parere Favorevole alla presente proposta di determinazione

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Emilia SERINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole

Data: 18/05/2026

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Dott. Michele ROSELLA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

Reg. n. 466/2026

Il sottoscritto, Visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione, viene pubblicata all'albo Pretorio On-Line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5, della Legge 18/06/2009, n. 69.

Lì, 18/05/2026

Il Messo Comunale
f.to Ing. Emilia SERINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Puglianello, 18/05/2026

Il Responsabile del Servizio
Ing. Emilia SERINO